

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 558/2532
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน เชียงใหม่ กับ
 พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 นำส่ง
สำเนาฎีกาภายใน 15 วัน ส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้ มิฉะนั้น
ถือว่าทิ้งฎีกาเจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายนัด สำเนาฎีกาให้โจทก์ไม่ได้ เมื่อจำเลยที่ 3 ที่ 4
เพิกเฉย มิได้แถลงให้ศาลดำเนินการอย่างไรต่อไปภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันที่
ส่งหมายนัด สำเนาฎีกาให้โจทก์ไม่ได้ตามคำสั่งศาลชั้นต้น ถือว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ทิ้ง
ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสี่ชำระเงิน
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระโจทก์จึงบังคับยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ออกขายทอดตลาด ในการขายทอดตลาด นายสามารถ หนู
ชื่อตรง ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เป็นผู้ประมูลให้ราคาสูงสุด จำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นคำร้อง
คัดค้านขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ขายทรัพย์สินของจำเลย
ที่ 3 ที่ 4 ให้แก่โจทก์ผู้เสนอราคาสูงสุดจำเลยที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยื่น จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นตรวจฟ้องฎีกาแล้วมีคำสั่งในวันเดียวกับวันที่
จำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นฎีกาว่า "รับฎีกาจำเลยที่ 3 ที่ 4 สำเนาให้โจทก์แก้ ให้จำเลยที่ 3
และที่ 4 นำส่งสำเนาฎีกาภายใน 15 วัน ส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วัน นับแต่วันส่ง
ไม่ได้มิฉะนั้นถือว่าทิ้งฎีกา" เจ้าหน้าที่ศาลได้นำหมายนัด สำเนาฎีกา ไปส่งให้โจทก์ใน
วันที่ 19 กันยายน 2531 ปรากฏว่าส่งไม่ได้ เนื่องจากไม่พบผู้จัดการธนาคารโจทก์
และไม่มีผู้ใดยินดีรับหมายไว้แทน จำเลยที่ 3 ที่ 4 มิได้ดำเนินการประการใด จนวันที่
19 ตุลาคม 2531 ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนมาศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 ที่ 4 เพิกเฉย มิได้แถลงให้ศาลดำเนินการ
อย่างไรต่อไปภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ส่งหมายนัดสำเนาฎีกาให้โจทก์ไม่ได้
ตามคำสั่งศาลชั้นต้น ถือว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ทิ้งฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 174(2)

ให้จำหน่ายคดีโจทก์เสียจากสารบบความ"

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ